

경고 요구

제 목 모바일 ♠♠♠ 서비스 검증 컨설팅 용역 업무 추진 부적정

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎☎☎처

조 치 부 서(기관) ♥♥♥처

내 용

1. 업무 개요

☎☎☎☎☎☎처는 20XX. X. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 “모바일 ♠♠♠ 구축 및 확대용역”(이하 “용역사업”이라 한다)을 (주)★★★과의 계약을 통해 진행하였고, (주)★★★은 용역사업 종료 이후에도 20XX. X. XX.까지 약 X개월 동안 공사(公社)에 상주하면서 용역사업의 안정화를 지원하였다.

이 과정에서 ☎☎☎☎☎☎처는 20XX. X월경부터 시작 예정이었던 모바일 ♠♠♠ 사업의 안정적인 추진을 위해서는 긴급히 추가 검증이 필요하다는 이유로 (주)★★★이 상주하는 일정 내에 완료한다는 목표를 가지고 20XX. X. XX.부터 같은 해 X. X.까지 (주)▲▲▲▲과 “모바일 ♠♠♠ 서비스 검증 컨설팅 용역”(이하 “컨설팅 용역”이라 한다)을 진행하였다.

2. 판단 기준

「정보화업무 규정」 제6조(소프트웨어사업 과업심의위원회) 제4항에 따라 별도로 제정하여 운용 중인 「소프트웨어사업 과업심의위원회 운영기준」(이하 “「운영기준」”이라 한다)에 따르면 모든 소프트웨어사업의 발주자는 과업심의를 요청한 후 과업내용, 계약기간 및 계약금액 등의 적정성을 검토한 결과를 계약서(제안서평가 등)에 반영하도록 되어 있다.

한편 계약서란 당사자 간에 합의한 계약 사항에 관하여 책임과 의무를 명시하고 계약 이행을 담보하며 분쟁 발생 시 책임 소재를 명확히 하는 등의 법적 효력을 갖춘 문서이므로 공사는 계약을 체결하고 용역업무를 수행하여야 한다.

따라서 ○○○○○○○처는 컨설팅 용역업무를 위탁하기 전 「운영기준」에 따라 과업심의를 요청하고 계약이 체결된 후 용역업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

3급 ***은 20XX. X. X.부터 감사일 현재까지 ○○○○○○○처 *****부 업무를 총괄하면서 컨설팅 용역 업무를 관리하였다.

그런데 위 사람은 컨설팅 용역의 관리자로서 20XX. X. XX.부터 컨설팅 용역을 준비하면서 같은 해 X. XX. (주)▲▲▲▲과 직접 업무협의 후 같은 해 X. XX.부터 컨설팅 용역을 착수하기로 결정하였다.

그러나 위 사람은 컨설팅 용역이 과업심의 대상임을 인지하지 못한 채 단순히 수의 계약만을 고려하여 20XX. X. XX.이 돼서야 뒤늦게 5급 ***을 컨설팅 용역 담당자로 결정하였고 (주)▲▲▲▲로부터 받은 견적서를 전달하면서 컨설팅 용역 업무 수행을 지시하였다.

그 결과 위 사람은 20XX. X. XX.에 실시된 X월 과업심의위원회의 과업심의 기회를 상실케 하였고, (주)★★★이 상주하는 기간 내에 컨설팅 용역을 수행해야 한다는 사유로 계약 담당부서와 별도의 협의도 없이 계약을 체결하지 않은 채 [표]와 같이 20XX. X. XX.부터 (주)▲▲▲▲에 용역 업무를 위탁한 것에 대한 관리자로서의 책임이 있다.

[표] 컨설팅 용역 실제 수행기간 및 계약 내역

용역명	계약상대자	계약금액(원)	실제용역 수행기간	계약기간 ^{주)}
모바일 ♠♠♠ 서비스 검증 컨설팅 용역	(주)▲▲▲▲	XX,XXX,XXX	20XX. X. XX. ~X. X.	20XX. X. X. ~X. X.

주) 전자조달통합시스템 계약 번호 20XXXXXXXX 「모바일 ♠♠♠ 서비스 검증 컨설팅 용역」

자료 : ㉸㉸㉸㉸㉸처 제출자료 및 전자조달통합시스템 문서 재구성

관련자 의견 및 검토의견

3급 ***은 감사결과를 수용하면서 20XX년에 추진한 용역사업의 성공적인 완수를 위해 용역사업을 추진한 (주)★★★이 상주하는 시스템 안정화 기간에 컨설팅 용역을 추진하여 이를 통해 용역사업의 시스템 오류를 찾아 보완을 요구하고 개발된 시스템을 검증해야 하는데 20XX. X월 과업심의위원회 개최를 기다리고 과업심의 결과를 반영하여 계약을 체결하면 개발 업체 상주 기간이 만료되므로 컨설팅 용역의 효과와 의미가 퇴색될 수 있어 계약을 체결하지 않고 컨설팅 용역 업무를 먼저 착수하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 20XX. X. XX. 이후 신속히 컨설팅 용역 담당자를 지정하고 계약 담당부서와 사전 협의를 병행하였더라면 같은 해 X월 과업심의위원회에서 과업심의 후 같은 해 X. XX. 까지 계약을 체결할 수 있을 것으로 판단되므로 위 사람의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

♥♥처장은

모바일 ♠♠♠ 서비스 검증 컨설팅 용역 업무를 부적정하게 추진한 직원에 대하여

「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
☎☎☎☎☎☎처	3급	***	20XX. X. X. ~ 현재	*****부장	경고